IT-규정-일반8총무-18

휴 가 규 정

제정 2020.05.18

iT eyes Inc.

목 차

제 1 조 목 적
제 2 조 적용범위
제 3 조 유급휴일
제 4 조 연차휴가
제 5 조 연차휴가의 사용
제 6 조 연차유급휴가의 대체
제 7 조 하기휴가
제 8 조 경조휴가
제 9 조 생리휴가
제 10 조 산전 후 휴가
제 11 조 배우자의 출산휴가
제 12 조 병가
제 13 조 휴가의 신청

부 칙

제 1조 시행일

제 1 조 (목 적)

이 규정은 주식회사 아이티아이즈(이하"회사"라고 한다.)의 직원의 휴가에 관한 사항을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

이 규정은 회사직원에 대하여 적용한다.

제 3 조 (유급휴일)

1. 1주 동안 소정근로일을 개근한 직원에 대하여는 (일요일)을 유급주휴일로 부여하되, 소정근로일을 개근하지 못한 직원에 대 하여는 무급으로 부여한다. 다만, 업무의 특수성을 고려하여 부서별로 주휴일을 다른 요일로 조정하여 실시할 수 있다.
2. 근로자의 날(5월 1일)은 유급휴일로 한다.
3. (법정공휴일)은 (유급)휴일로 한다. 다만, 관공서의 공휴일에 관한 규정의 개정으로 법정공휴일이 변경되는 경우 그에 따른다.
4. 제1항의 주휴일과 제2항 및 제3항의 휴일이 중복되는 경우 (하나)의 휴일로 보며, 이 규칙 소정의 휴가기간 중 휴일이 포함된 경우 휴일을 휴가일수에 통산한다. 다만, 제2조 연차휴가 기간 중 휴일은 휴가일수에 산입하지 않는다.
5. 회사는 직원의 동의를 얻어 제1항 및 제3항의 유급휴일을 다른날로 대체할 수 있다.

제 4 조 (연차휴가)

1. 1년간 8할 이상 출근한 직원에게는 15일의 휴가를 주되, 그 기간에 대하여는 통상임금을 지급한다.
2. 3년이상 근속한 직원에 대하여는 제1항 규정에 의한 최초1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주며, 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
3. 계속근로연수가 1년 미만인 직원에 대하여는 1개월간 개근 시 1일의 유급휴가를 준다. 다만, 최초 1년이 되었을 때는 그 기간에 사용한 연차휴가 일수를 15일에서 제외하고 나머지 일수를 준다.
4. 제1항에 의한 연차유급휴가 산정을 위한 근무기간은 (회계마감일)기준으로 한다.
5. 제1항 내지 제3항에 의한 연차유급휴가의 소정근로일수 및 출근율에 산정함에 있어 유급휴일, 회사 귀책사유로 인한 휴업기간, 적법한 쟁의행위기간, 육아휴직기간 등 법령상 사전에 근로하기로 정할 수 없거나 또는 약정에 의하여 사전에 근로하지 않기로 한 날은 소정근로일수 계산에서 제외하며, 업무상 재해로 인한 휴업기간, 산전 후 휴가기간, 예비군 훈련기간, 민방위훈련 또는 동원기간, 공민권행사를 위한 휴무일, 연차휴가, 경조휴가 등 그 성징상 결근한 것으로 처리할 수 없는 날 또는 기간은 출근한 것으로 본다. 다만, 회사의 귀책사유로 인한 휴업기간, 적법한 쟁의행위기간, 육아휴직기간 등 휴직기간을 제외한 나머지 소정근로일수에 대한 출근율에 따라 산출된 일수에 대해 출근일수 비율을 곱하여 연차 유급휴가일수를 산정한다.

6. 연차유급휴가기간 중, 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 제외하고 휴가기간을 계산한다.

제 5 조 (연차휴가의 사용)

1. 직원이 연차유급휴가를 사용 하고자 할 경우에는 부득이한 사유가 없는 한 적어도(3일) 전에 소속 부서의 장에게 승인을 얻어야 한다.
2. 회사는 직원의 연차유급휴가 사용으로 인해 업무에 차질이 예상되는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.
3. 직원의 연차유급휴가 청구권은 회사의 귀책사유로 휴가를 사용하지 못한 경우를 제외하고는 발생한 날로부터 1년 간 행사하지 아니할 경우에는 소멸한다.
4. 회사는 근로기준법 제 61조에 따라 연차유급휴가 사용을 촉진할 수 있다. 회사의 사용촉진조치에도 불구하고 직원이 사용하지 아니한 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

제 6 조 (연차유급휴가의 대체)

1. 회사는 직원의 대표와 서명 합의에 의하여 연차유급휴가 일에 대신하여 특정한 근로일에 직원을 휴무시킬 수 있다.
2. 제1항의 직원의 대표와 서면합의는 적어도 휴무시키고자 하는 날 (3)일전에 이루어지도록 노력한다.

제 7 조 (하기휴가)

1. 직원은 7월 25일부터 8월 25일까지 사이에 하기휴가를 사용 할 수 있다. 이 경우 휴가 개시일 (3)일 전에 부서의 장에게 승인을 받아야 한다.
2. 이 휴가 기간은 연차휴가를 사용한 것으로 한다.

제 8 조 (경조휴가)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범위에서 직원의 신청에 따라 유급으로 경조사 휴가를 부여한다.
   1) 본인의 결혼 : (5일)
   2) 배우자의 출산 : (10일)
   3) 본인·배우자의 부모 또는 배우자의 사망 : (5일)
   4) 본인·배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 : (3일)
   5) 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 : (3일)
2. 제1항에 따른 경조사 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.
3. 회사는 직원의 경조사 발생시 직원의 신청에 의하여 경조휴가 및 경조금 기준표(별지 서식 제2호)를 기준으로 경조휴가를 부여한다.

제 9 조 (생리휴가)

1. 회사는 여성 직원이 청구하는 경우 월 1일의 (무급)생리휴가를 부여한다.

제 10 조 (산전 후 휴가)

1. 임신 중의 여성 직원에게 산전과 산후를 통하여 (90)일(한번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 보호휴가를 준다.

2. 임신중인 여성 직원이 임신 16주 이후 유산 또는 사산한 경우로서 해당 직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.
   1) 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신 기간이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지
   2) 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신 기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
   3) 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신 기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지
   4) 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신 기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지
   5) 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지
3. 회사는 직원이 산전·후 휴가 급여를 신청할 경우 고용보험법에 따라 산전·후 휴가 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.
4. 제1항 및 제2항에 따른 90일 보호휴가 기간 중에 직원이 고용보험법에 따라 지급 받은 산전·후 휴가급여액이 그 직원의 통상임금보다 적을 경우 최초 60일분의 급여와 통상임금의 차액에 대하여는 회사가 지급한다.
5. 임신중의 여성 직원에게 시간외 근로를 시키지 아니하며, 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

제 11 조 (배우자의 출산휴가)

1. 사업주는 근로자가 배우자의 출산을 이유로 청구하는 경우에 (10)일의 휴가를 부여한다.
2. 휴가는 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.
3. 근로자는 1회에 한해 분할 사용 가능하다.

제 12 조 (병가)

1. 회사는 직원이 업무 외 질병·부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 연간 (60일)일을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 병가기간은 (무급)으로 한다.
2. 업무 외 질병·부상 등으로 병가를 신청하는 경우에는 진단서를 첨부해야 한다.

제 13 조 (휴가의 신청)

1. 직원이 휴가를 사용하고자 할때에는 사전에 휴가신청서(별지서식 제1호)를 제출하여 결재권자의 승인을 얻어야 한다. 다만, 부득이한 상황의 경우에는 결재권자의 구두 승인을 받을 수 있으며 휴가종료 후 즉시 휴가신청서를 제출해야 한다.

부 칙

제 1 조 (시행일)

이 규정은 2020년 05월 18일부터 시행한다.

[별지서식 1호]

휴 가 신 청 서

성 명		부 서	
직 위		비상연락처 (휴대폰제외)	
기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (일)		
사 유			
대리근무자			
증 빙 서 류			

	기간	휴가종류	비고
휴가종류	~		
	~		
	~		
	~		

상기와 같은 사유로 휴가를 신청합니다.

20 년 월 일

신 청 인 : 인

주식회사 아이티아이즈 귀중

[별지서식 2호]

경조휴가 및 경조금 지급 기준표

구분	대상	휴가일수	경조금	화환	비고
결혼	본인	5일	500,000원	화환 1점	
	자녀	1일	300,000원	화환 1점	
회갑/칠순	부모, 배우자 부모의 회갑	-	200,000원		
	부모, 배우자 부모의 칠순	-	200,000원		
사망	본인, 배우자	5일	1,000,000원	조화 1점	근조기 상조용품 별도
	직계비속(자녀, 자녀배우자)	3일	500,000원	조화 1점	근조기 상조용품 별도
	부모, 배우자 부모	5일	500,000원	조화 1점	근조기 상조용품 별도
	조부모, 배우자의 조부모	3일	200,000원	조화 1점	외가 포함
출산	본인	90일	100,000원(현물)		기저귀 (출산휴가)
	배우자	10일	100,000원(현물)		기저귀
돌	자녀	-	200,000원		

<적용기준>

1. 입사일 기준 3개월 이후부터 적용
2. 주중 공휴일인 경우 휴가일수에 산입한다.

3. 결혼일자가 토요일, 또는 일요일(공휴일)인 경우 이후 5일간 휴가를 인정한다.

4. 경조일은 주민등록상의 생년월일을 기준으로 한다.